

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
אורית מלכה סטרוק
שמחה רוטמן
מיכל מרים וולדיגר
אופיר סופר
אוהד טל
משה סולומון

פ/25/884

הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (תנאי אסיר ביטחוני בבתי הסוהר), התשפ"ג–2022

הוספת סימן ו'1 1. בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971¹, אחרי סעיף 52 יבוא:

”סימן ו'1: הוראות ייחודיות בעניין כליאת אסיר ביטחוני

הגדרות – סימן ו'1 52א. בסימן זה –

”אסיר ביטחוני” – מי שהתקיים בו אחד מהתנאים

המפורטים להלן:

- (1) הוא הורשע בעבירת טרור כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016²;
- (2) הוא הורשע בעבירה לפי פקודת מניעת טרור, התש"ח–1948³, חוק איסור מימון טרור, התשס"ה–2005 או תקנה 84 או 85 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945⁴, כנוסחם ערב ביטולם בחוק המאבק בטרור, או עבירת ביטחון כהגדרתה בחוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

³ ע"ר התש"ח, תוס' א', עמ' 73.

⁴ ע"ר 1945, תס' 2, עמ' (ע) 855, עמ' (א) 1055.

(הוראת שעה), התשס"ו–2006⁵, כנוסחו ערב
ביטולו בחוק המאבק בטרור;

(3) הוא הורשע בידי בית משפט צבאי
כהגדרתו בתקנות ההגנה (שעת חירום),
1945, בעבירה לפי חלק ג' לתקנות
האמורות;

(4) הוא הורשע בידי בית משפט צבאי
כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה
והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה
משפטית), התשכ"ז–1967⁶, כפי שהוארך
תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת,
בעבירה נגד ביטחון המדינה שנקבעה בצו
בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה
והשומרון) (מס' 1651), התש"ע–2009⁷, בצו
אחר שהוציא המפקד הצבאי באזור או
בתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, כתוקפן
באזור.

(5) עצור החשוד באחת מהעבירות
המנויות בפסקאות (1) או (4).

(6) מי שמוחזק במעצר לפי חוק
סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט–
1979;

(7) מי שמוחזק במעצר לפי החלטת
מפקד צבאי בהתאם להוראות פרק ט' לצו
בדבר הוראות ביטחון;

"ארגון טרור" – כהגדרתו בחוק המאבק בטרור,
התשע"ו–2016⁸;

⁵ ס"ח התשס"ו, עמ' 364.

⁶ ק"ת התשכ"ז, עמ' 2741; ס"ח התשכ"ח, עמ' 20; התשע"ז, עמ' 994.

⁷ קובץ המנשרים התש"ע, עמ' 5902.

⁸ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

"בן משפחה – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ.

"בן משפחה מדרגה ראשונה" – בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, אח, אחות, בן, בת;

"כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור" – כהגדרתם בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018⁹;

תחולת ההוראות 52ב. הוראות סעיפים 52ג עד 52י חולו על אסיר ביטחוני שהרשות הפלסטינית משלמת לו כספים בזיקה לטרור.

הטיפול האינדיבידואלי באסיר פניות ובקשות של אסיר ביטחוני לשירות בתי הסוהר יועברו ויטופלו במישרין ולא באמצעות אסיר אחר.

הוראות לעניין החזקת אסירים ביטחוניים בתאים 52ד. (א) אסיר ביטחוני לא יוחזק בתאים על פי שיוך ארגוני, וכן לא יוחזקו באותו תא אסיר שהוא בן משפחה של אסיר אחר.

(ב) לא ישהה אסיר ביטחוני באותו תא למשך תקופה העולה על ארבעה חודשים; נציב בתי הסוהר רשאי להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות ועד לתקופה כוללת שלא תעלה על שישה חודשים.

הוראות בעניין הפקדה כספית בחשבון האסיר ביטחוני 52ה. (א) לא יופקדו בחשבון הכלא של אסיר ביטחוני כספים מהרשות הפלסטינית או מי מטעמה; שירות הביטחון הכללי יעדכן את שירות בתי הסוהר אודות אסירים אשר לגביהם הופר סעיף זה.

⁹ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

(ב) אסיר רשאי לקבל לחשבון הכלא שלו כספים בסכום שלא יעלה על 800 שקלים חדשים בחודש, ובלבד שהופקדו על ידי בן משפחה מדרגה ראשונה.

(ג) נמצא כי הופקדו בחשבון הכלא של האסיר כספים בניגוד להוראות סעיף קטן (א) או (ב), יוקפא חשבון הבנק של האסיר למשך חודשיים, וסכום הזהה לסכום החריגה יחולט על ידי משטרת ישראל.

הוראות לעניין מזון 152. (א) אסיר ביטחוני רשאי לרכוש רק מזון ומוצרי בישול ואכילה לאסיר ביטחוני יסוד הכלולים ברשימה שקבע השר באישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת; רכישת מזון ומוצרי יסוד על ידי אסיר ביטחוני תהיה במרכז מכר הפועל בבית סוהר בלבד.

(ב) לא יתאפשרו בישול או אכילה משותפת באגפי הכליאה, בישול ואכילה יתקיימו בתוך התא בלבד.

פנאי 152. (א) לאסיר בטחוני יתאפשר לצפות בשידורי טלוויזיה ולהאזין לערוצי הרדיו של תאגיד השידור הציבורי, ולאלו הנמצאים תחת פיקוח הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בלבד.

(ב) אסיר ביטחוני לא יורשה לשהות מחוץ לתאו למעלה משעתיים ביום.

הגבלות לעניין 52ח. (א) אסיר ביטחוני בגיר לא יוכל ללמוד ולהיבחן השכלה ושיקום לאסיר ביטחוני לבגרות ישראלית, בגרות פלסטינית או לימודים אקדמאיים.

(ב) אסיר בטחוני שהינו קטין, יכול ללמוד ולהיבחן לבגרות ישראלית או בגרות פלסטינית בלבד.

(ג) אסיר ביטחוני לא יהיה זכאי לתוכנית שיקום והוראות סעיף 11ד לא יחולו בעניינו, למעט מקרים חריגים ביותר שייבחנו ויאושרו על ידי נציב בתי הסוהר, בהתייעצות עם נציג שירות הביטחון הכללי, ויתועדו על ידו.

ביקורים 52ט. (א) אסיר בטחוני יהיה זכאי לביקורים, לכל היותר, אחת לחודשיים. משכו של כל ביקור לא יעלה על שלוש דקות.

(ב) ביקור של אסיר ביטחוני, לרבות ביקור של נציג ציבור וביקור של עורך דין, לא יכלול מגע פיזי בין המבקר לאסיר, ויתנהל באופן טלפוני ומבדל למחיצות מפרידות.

(ג) בעת ביקור של אסיר ביטחוני לא תתאפשר העברת חפצים או מזון, למעט מסירת מסמכים שיימסרו בכפוף לבדיקת רשויות בית הסוהר.

(ד) במקרים חריגים ביותר שייבחנו ויאושרו על ידי נציב בתי הסוהר, בהתייעצות עם נציג שירות הביטחון הכללי, ויתועדו על ידו, ניתן יהיה לחרוג מהוראות סעיף זה.

סייג לתחולת הוראות על אסיר ביטחוני 52י. (א) הוראות סעיף 36 לעניין חופשה מיוחדת לא יחולו על אסיר ביטחוני.

(ב) אסיר ביטחוני לא יהיה זכאי לשחרור מנהלי כאמור בסימן ט'1.

דיווח לכנסת 52יא. השר לביטחון הפנים ימסור, בתחילת כל שנה, לוועדת ביטחון הפנים של הכנסת, דיווח על אופן ביצוע הוראות סימן זה; בדיון ישתתפו השר ונציב בתי הסוהר, ובמהלכו ידווחו החריגים שאושרו על פי סעיפים 52ח(ג), 52ט(ד)."

דברי הסבר

אסירים ביטחוניים בישראל זוכים לתנאי כליאה מפליגים בהשוואה לתנאי הכליאה בעולם ומן המתחייב מהדין הבין לאומי, באופן שלא משקף את חומרת מעשיהם, הערך המוגן בו פגעו, ומחבל בהרתעה של מדינת ישראל במלחמה מול אויביה.

בשנת 2009 הוקם צוות מקצועי לבחינת תנאי הכליאה של האסירים הביטחוניים מול הדין הישראלי והדין הבין-לאומי, שהורכב מנציגי שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון הפנים, שירות הביטחון הכללי, צה"ל ומשרד המשפטים. על פי דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 2015, מסקנת הצוות היא כי לאסירים ביטחוניים ניתנות זכויות יתר שאין להן אח ורע בעולם ושאין מתחייבות בדין.

דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 2015, אף העלה ממצאים נוספים שהראו כי בתחומים רבים אסירים ביטחוניים זוכים לזכויות וטובות הנאה שאין ניתנות אף לאסירים פליליים אזרחי מדינת ישראל. פערים אלו הוטמעו בהצעת חוק זו.

לנושא נדרשה גם הוועדה הציבורית לבחינת התנאים שבהם מוחזקים אסירים ביטחוניים בבתי הסוהר בישראל, שהוקמה על ידי השר לביטחון הפנים ופרסמה ממצאיה בשנת 2019, וכללה בעלי תפקידים בשירות בתי הסוהר, שירות הביטחון הכללי, הייעוץ המשפטי לממשלה, המועצה לביטחון לאומי, משטרת ישראל, משרד הביטחון, ומתאם פעילות הממשלה (שבויים ונעדרים). חלק מעיקרי החלטות הוועדה הוטעמו בהצעת חוק זו, בין היתר: התנהלות פרטנית מול האסירים הביטחוניים (סעיף 52 להצעה) והפסקת חלוקתם לפי שיוך ארגוני (סעיף 52 להצעה); קיצוץ בכספים המופקדים בבתי הכלא עבורם, הפסקת ההפקדות מטעם הרשות הפלסטינית (סעיף 52 להצעה); הפסקת רכש החוץ, צמצום המוצרים הניתנים לרכישה בתוך הכלא, והפסקת הבישול באגפי הכליאה (סעיף 52 להצעה).

עוד מוצעת שלילת הטבות הנאה הנובעות מאופי המיוחד של אסירים אלו. אסירים ביטחוניים הינם אסירים חדורי אידיאולוגיה לאומית-דתית, אשר ביצעו את מעשיהם מתוך זהותם, אמונתם וערכיהם ולא על רקע סטייה או נטייה עבריינית. בבסיס מטרותם עומדת השאיפה לחסל את מדינת ישראל. כתוצאה מכך מדובר בקבוצת שוויון נפרדת ומובחנת משאר אזרחי ישראל אשר עברו על החוק. וכדברי השופט גרוניס "ההבדלים בין אסירים ביטחוניים לאסירים שאינם ביטחוניים – על נסיבות מאסרם, אורחות חייהם בבית הסוהר ואף האמצעים הנדרשים לשמירה עליהם במשמורת – הם כה גדולים, עד כי יש להכיר בקבוצה זו כ'קבוצת שוויון' נפרדת לתנאי מאסרם". כפועל יוצא מכך, אסירים אלו לא יהיו זכאים לתוכניות שיקום, לימודי בגרות או לימודים אקדמאיים (סעיף 52 להצעה) כמו גם לחופשות מיוחדות או שחרור מנהלי (סעיף 52 להצעה).

בנוסף, ובשים לב לניסיון העבר ותופעת ההברחות לתוך בתי הכלא, גם על ידי חבר כנסת מכהן, כי מפגשים עם אסירים ביטחוניים יכללו הפרדה באמצעות מחיצה וניתן יהיה להעביר מסמכים בלבד ובכפוף לבדיקה (סעיף 52 להצעה). לצד הוראה זו, נקבעה מתכונת למקרים חריגים שבהם ניתן יהיה כן לאפשר פגישת אסיר ביטחוני ללא מחיצה. עוד מוצע, לשם מניעת ניסיונות בריחה כפי שהתרחשה לאחרונה, מנגנון עיתי להחלפת תאים (סעיף 52 להצעה).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/2543) ועל ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/3142/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/705/25). הצעת החוק זהה לפ/3142/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)